

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1545/2530

นางสาวนิทรา จิมแก้ว

โจทก์

พระสมเกียรติ กาญจน์ โน กับพวก

จำเลย

นายวิรัตน์ บุญเสนาะ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198 ทวิ วรรคท้าย

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ยืนตามศาลชั้นต้น ซึ่งคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิต้องห้ามมิให้ฎีกา ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า คดียังไม่ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ เพราะในชั้นอุทธรณ์ โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นนำข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาวินิจฉัย ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประเด็นนี้ศาลอุทธรณ์ยังมีได้วินิจฉัย โจทก์ย่อมฎีกาคัดค้านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 และมาตรา 216 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 37)

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และมาตรา 91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและสั่งว่าคดีของโจทก์มีมูล ศาลชั้นต้นสั่งว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามกฎหมาย ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 36)

ทนายโจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์โจทก์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคท้ายให้ยกคำร้องโจทก์

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์โจทก์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคท้ายให้ยกคำร้องโจทก์

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ